



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 49-K/PM I-04/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang dan Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARDI JUNI KUSUMO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150015760693
Jabatan : Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 19 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko, Jalan Danau Nibung 3, Kel. Banar Batu, Kecamatan, Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0428/Mukomuko selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Dandim 0428/Mukomuko Nomor Kep/04/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penahanan Ankum;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/18/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/2/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-2;
4. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/20/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-3;
5. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/26/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-4;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49-K/PM I-04/AD/V/2024
putusan Danrem 041/Gamas No. Kep/39/IV/2024 tanggal 9 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ke-5;

7. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/49-K/PM I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang;

8. Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/49/PM I-04/AD/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-26/A-27/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 4 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/IV/2024 tanggal 16 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/49-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/49-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/49-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

1) Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) **Barang-barang :**

a) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot.

Mohon dirampas untuk negara.

2) **Surat-surat :**

a) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;

b) 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;

c) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;

d) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;

e) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial)

Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;

g) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;

h) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan dibacakan di persidangan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan, sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin;

c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi

d. Terdakwa memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 berdasarkan Surat Perintah Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/1420/XII/2023 tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga atau masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

pidanya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang dilakukan setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 142/KJ, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0428/Mukomuko dengan pangkat Sertu NRP 21150015760693, Jabatan Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;
2. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa telah menerima aliran dana tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, kemudian langsung ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BRI tersebut, selanjutnya sisa uang sejumlah Rp4.720.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;
3. Bahwa pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa telah menerima dana tunjangan kinerja (anomali tunjakin) yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan tunjangan kinerja tersebut, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan Terdakwa secara tunai pada tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan tunjangan kinerja (anomali tunkin) tersebut, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan Terdakwa secara tunai pada tanggal 4 Maret 2023 di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

c. Pada tanggal 3 April 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke Rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan Tunjangan Kinerja tersebut kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan Terdakwa secara tunai pada tanggal 4 April 2023 di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Kantor Kurem 041/Gamas dan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

d. Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk dana Tunjangan Kinerja ke Rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan tunjangan kinerja tersebut, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49-K/PM I-04/AD/V/2024

mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 secara tunai di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Kantor Kurem 041/Gamas dan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

e. Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke Rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan tunjangan kinerja tersebut kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2023 secara tunai di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

f. Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja. Terhadap kelebihan tunjangan kinerja tersebut, kemudian PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2023 secara tunai di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023 Terdakwa terima dana anomali tunjangan kinerja dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan;

h. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana tunjangan kinerja ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa dan sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dan masih pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menerima dana anomali tunjangan kinerja dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya PNS M. Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan, selanjutnya atas perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Nomor Rekening atas nama M. Ali Kurniawan, sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikembalikan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2023 secara tunai di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai keuntungan untuk Terdakwa.

4. Bahwa total jumlah uang Tunjangan Kinerja yang masuk pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 ke Rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni sejumlah Rp518.450.000,00 (lima ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- a. Sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tunjangan kinerja milik Terdakwa;
- b. Sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) merupakan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja (dana anomali tunjangan kinerja) pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- c. Sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari transfer Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) ke rekening BRI Terdakwa;

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sejumlah Rp90.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa dari transfer Serka Arbi Herfanda (Saksi-5), sehingga setelah dikurangi jumlah total tunjangan kinerja milik Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maka total dana anomali tunjangan kinerja yang diterima Terdakwa pada tahun 2023 (dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023) sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).

5. Bahwa dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni pada tahun 2023 (dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023) sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah). Dari Dana Anomali Tunjangan Kinerja sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) Terdakwa telah menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan baik secara transfer maupun tunai sejumlah Rp413.000.000,00 (empat ratus tiga belas juta rupiah) dan sejumlah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) keuntungan yang diterima Terdakwa dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;

6. Bahwa jumlah keseluruhan dana anomali tunjangan kinerja yang masuk ke rekening rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) + Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) = Rp511.720.000,00 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diterima Terdakwa dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp 93.720.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana anomali tunjangan kinerja bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-3) melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-3 atas nama M. Putra Habibillah Nomor Rekening 098901010980507 dan setelah Saksi-3 terima uang tersebut langsung diserahkan kepada Pakurem 041/Gamas Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4) dan telah dikembalikan ke Kas Negara dengan bukti pengembalian PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

8. Bahwa dana anomali tunjangan kinerja masuk ke rekening BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kesumo disebabkan perbuatan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang telah memanipulasi data tunjangan kinerja Korem 041/Gamas dan jajarannya;

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa setiap uang masuk ke rekening Terdakwa PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan langsung menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa dan setiap ada uang masuk PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening BNI atas nama M. Ali Kurniawan dan sisa uangnya sebagai keuntungan untuk Terdakwa;

10. Bahwa mekanisme yang Terdakwa lakukan sebagai Juru Bayar dalam pengajuan tunjangan kinerja personel Kodim 0428/Mukomuko yaitu pertama membuat ADK (Arsip Data Komputer) tunjangan kinerja dengan menggunakan aplikasi generator, selanjutnya setelah ADK selesai data tersebut Terdakwa kirimkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (Bendahara Pengeluaran) Paku Korem 041/Gamas sesuai dengan jumlah personel Kodim 0428/Mukomuko, *Gride* dan jabatan masing-masing;

11. Bahwa Sdr. Mohammad Arief Barata (Saksi-7), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP 197003051990121001, jabatan/kesatuan Kepala KPPN Bengkulu sebagai Ahli dalam perkara ini menerangkan bahwa ketentuan pencairan bidang belanja pegawai (gaji, tunjangan kinerja dan uang makan PNS) KPPN Bengkulu berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Mekanisme Pencairan Bidang Belanja Pegawai (gaji, tunjangan kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana kami melakukan penelitian secara formal dan substansif setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke seksi Bank, setelah itu dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;

12. Bahwa Saksi-7 sebagai Ahli menerangkan yang bertanggung jawab pada proses pembayaran belanja pegawai (gaji, tunjangan kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari Kas Negara ke rekening penerima dan mekanisme dari awal pengajuan bidang belanja pegawai (gaji, tunjangan kinerja dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di *upload* di aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk XL Fomat CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (*ON Time Paspor*) ke PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas. Setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya di OTP (*ON Time Password*) dan dikirim melalui aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu;

13. Bahwa Saksi-7 sebagai Ahli menerangkan yang berperan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah aplikasi SAKTI yang memegang user operator PPK dan apabila terjadi penyimpangan atau manipulasi data tunjangan kinerja kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (Operator) aplikasi SAKTI karena hanya operatornya yang tahu *user name* aplikasi SAKTI sehingga hanya operator yang bisa masuk ke sistem tersebut dan menurut Saksi-6 operator SAKTI melakukan manipulasi data tunjangan pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di menu RUH (rekam, ubah, hapus) di aplikasi SAKTI pada menu mode pembayaran user operator PPK;

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada siapapun kecuali kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan perihal aliran dana/uang yang tidak wajar masuk ke rekening BRI milik Terdakwa, seharusnya sikap yang diambil oleh Terdakwa patut menduga bahwa aliran dana/uang yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan faktanya uang anomali tunjangan kinerja pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp511.720.000,00 (lima ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) diperoleh dari kejahatan manipulasi dana tunjangan kinerja yang dilakukan oleh kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan;

15. Bahwa dengan demikian jumlah total uang dana anomali tunjangan kinerja yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian dana anomali tunjangan kinerja bulan November 2022 sejumlah Rp 9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke Kas Negara adalah sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);

16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah menerima aliran dana anomali tunjangan kinerja di rekening BRI milik Terdakwa dan tidak melaporkannya kepada atasannya serta tidak mengembalikannya ke Kas Negara melainkan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan mengembalikan dana anomali tunjangan kinerja tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara transfer maupun tunai namun oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara sehingga akibat perbuatan Terdakwa negara dirugikan sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) dan untuk menutupi kerugian tersebut Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI.

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pembelaan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan sementara Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau diluar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain didalam atau diluar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, mengingat posisi para Saksi berada di Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik (*zoom meeting*), dimana para Saksi berada di Ruang Aula Denpom II/1 Bengkulu sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditor Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUHAMMAD SUDARWIN**
Pangkat/NRP : Serda, 31060110040587
Jabatan : Bintara Juru Bayar Denmarem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 3 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Air Beliti, No. 307, RT. 27, RW. 01. Kel. Betungan, Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2022 pada saat pertama kali Saksi-1 menjabat sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;
2. Bahwa setiap bulan Saksi-1 membuat Wabku, mengajukan gaji, Tunkin dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas kepada Pekas Korem 041/Gamas dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer), kemudian setelah sampai di Pekas Korem 041/Gamas ADK (Administrasi Data Keuangan) tersebut diterima dan diproses oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) untuk direkon, selanjutnya setelah selesai direkon oleh BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian ADK (Administrasi Data Keuangan) tersebut diajukan ke KPPN Bengkulu oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran), kemudian Saksi-1 juga berkoordinasi dengan Juru Bayar satuan TNI-AD lain, apabila ada perpindahan personel yang menyangkut gaji dan Tunkin;
3. Bahwa mekanisme pengajuan gaji dan Tunkin satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas sama halnya dengan pengajuan gaji dan Tunkin Korem 041/Gamas namun yang berbeda Korem 041/Gamas ditandatangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, sedangkan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas khususnya Kodim 0428/Mukomuko PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Dandim 0428/Mukomuko namun untuk administrasi lainnya sama;
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah pengajuan gaji dan Tunkin yang diajukan oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan atau belum karena Terdakwa pada saat pengajuan gaji dan Tunkin tidak ada berkoordinasi dengan Saksi-1 sebagai Juru Bayar Korem 041/Gamas;
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui bagaimana tahap pengajuan Tunkin dari Pekas Korem 041/Gamas ke KPPN Bengkulu karena tugas dan tanggung jawab Saksi-1 sebagai Juru Bayar hanya sampai dengan pengajuan ke Pekas Korem 041/Gamas sedangkan tugas pengajuan ke KPPN Bengkulu merupakan tugas Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran);

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diketahui dalam pengajuan gaji dan Tunkin ke KPPN Bengkulu oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) sesuai dengan ketentuan atau tidak karena kapasitas Saksi-1 hanya sebatas membuat pengajuan selanjutnya pengajuan tersebut diajukan ke Pekas Korem 041/Gamas berbentuk ADK (Administrasi Data Komputer);

7. Bahwa pengajuan gaji personel Makorem 041/Gamas dibuat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, kemudian setelah dibuat menggunakan aplikasi DPP, selanjutnya diajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, kemudian diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas, kemudian setelah lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya Terdakwa serahkan pengajuan gaji dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian tanggung jawab pengajuan gaji sudah sepenuhnya kepada pihak BP (Bendahara Pengeluaran), setelah pihak BP (Bendahara Pengeluaran) selesai melakukan Rekon maka Saksi-1 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-1 cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku gaji, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 1 (satu) gaji personel Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing personel;

8. Bahwa pengajuan Tunkin personel TNI dan PNS Makorem 041/Gamas di buat paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, diawali Saksi-1 menghimpun kekuatan personel yang berhak menerima Tunkin, kemudian Tunkin diampirah menggunakan aplikasi Generator, setelah selesai Saksi-1 ajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, setelah lengkap dan benar (*deal*), selanjutnya Pengajuan Tunkin diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran yaitu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan), kemudian oleh pejabat BP (Bendahara Pengeluaran) data tersebut direkon, setelah berhasil Saksi-1 akan menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP (Bendahara Personel) Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) Saksi-1 cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku Tunkin, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 2 ke atas Tunkin personel

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI sesuai nama personel yang diajukan dan sesuai tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatan masing-masing;

9. Bahwa pengajuan uang makan PNS Makorem 041/Gamas dibuat diakhir bulan, Saksi-1 merekap personel PNS yang berhak untuk dibayarkan uang makan, kemudian data diampirah menggunakan aplikasi gaji Web secara *online* (sejak bulan September 2023 sebelumnya tetap menggunakan aplikasi DPP) setelah jadi, Saksi-1 mengajukan kepada PPABP (Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai) yaitu Kasipers Korem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas, selanjutnya diajukan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yaitu Danrem 041/Gamas dan terakhir ke PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) yaitu Pakurem 041/Gamas untuk diperiksa, setelah lengkap dan benar (*deal*) selanjutnya pengajuan uang Makan PNS Makorem 041/Gamas diserahkan dalam bentuk ADK (Administrasi Data Komputer) kepada BP (Bendahara Pengeluaran) yaitu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, setelah selesai Saksi-1 menerima SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk PDF dari pejabat BP personel Makorem 041/Gamas, selanjutnya SPP (surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di cetak (*print*) sebagai kelengkapan pembuatan Wabku uang makan PNS Makorem 041/Gamas, setelah itu secara otomatis setiap tanggal 3 ke atas uang makan PNS Makorem 041/Gamas masuk ke rekening BRI masing-masing;
10. Bahwa sejak Saksi-1 menjabat sebagai Juru Bayar Makorem 041/Gamas dari bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dalam hal pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas sudah sesuai dengan ketentuan, dan nominal Pengajuan per jenis (*item*) (gaji, Tunkin TNI/PNS dan uang makan PNS) sudah sesuai dengan hak tingkatan (*gride*) berdasarkan kepangkatan setiap personel Militer dan PNS Makorem 041/Gamas dan sejak Saksi-1 menjabat Juru Bayar Makorem 041/Gamas bahwa setiap pengajuan gaji, Tunkin personel dan uang makan PNS Makorem 041/Gamas setiap bulannya yang sudah cair, Saksi-1 hanya mendapatkan tanda bukti siap pencairan berupa SPM (Surat Perintah Membayar) dari Pakurem 041/Gamas dan nominal yang akan cair yang tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) sama dengan nominal pada saat pengajuan awal dan nominal yang siap cair yang tertera di SPM (Surat Perintah Membayar) selama Saksi-1 menjabat tidak pernah terjadi perbedaan dengan nominal pengajuan awal dan apabila ada perbedaan secara otomatis sistem menolak pencairan terhadap pengajuan;
11. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dan Saksi-1 tidak mengetahui berapa nominal yang diterima oleh Terdakwa, namun yang Saksi-1 ketahui pada bulan September 2023 pada saat ada Wasrik dari Itdam II/Sriwijaya, pada saat itu Tim Wasrik Itdam II/Swj memaparkan nama-nama personel datuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas yang terlibat

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anomali Tunkin adalah salah satunya pada saat itu yang Saksi-1 ketahui ada nama Terdakwa;

12. Bahwa temuan dana Anomali pada November 2022 sejumlah Rp9.720.000.00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya atas perintah Danrem 041/Gamas bagi personel yang menerima aliran dana Anomali Tunkin tersebut wajib untuk mengembalikannya ke Kas Negara, dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa telah mengembalikan uang dari hasil temuan dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dikembalikan ke Kas Negara melalui Pekas Korem 041/Gamas dengan bukti pengembalian KU 42, sedangkan Anomali Tunkin yang diterima di bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Saksi-1 tidak mengetahui;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sumber uang yang di terima oleh Terdakwa pada bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), menurut penyampaian dari Tim Wasrik ltdam II/Swj bahwa uang tersebut bersumber dari aliran dana Anomali Tunkin yaitu kelebihan pembayaran Tunkin;

14. Bahwa pada bulan September 2023 setelah mengetahui Terdakwa ada temuan Anomali Tunkin pada bulan November 2022, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-4), kemudian Saksi-4 memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterimanya sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

15. Bahwa setelah perkara Anomali Tunkin ini terbongkar sekira bulan September 2023 PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan ditarik berdinis ke Kudam II/Sriwijaya, dan sampai saat ini Saksi-1 tidak mengetahui keberadaannya dimana.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH
Pangkat, NRP	: Serda, 21210099850302
Jabatan	: Barikdokbelpeg Kurem 041/Gamas
Kesatuan	: Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kompi Senapan B Yonif 144/JY, Jalan Zainal Arifin, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi-2 dengan Terdakwa sejak bulan September 2021 pada saat Saksi-2 berdinis di Korem 041/Gamas, namun tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;

2. Bahwa pada bulan September 2021 Saksi-2 bertugas di Korem 041/Gamas tepatnya di Kurem 041/Gamas dengan jabatan Barikdokbelpeg Kurem 041/Gamas, kemudian pada bulan Oktober 2021 Terdakwa datang ke Kantor Pekas Korem 041/Gamas, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-2 dengan membawa Dokumen Wabku Bidang Logistik Kodim 0428/Mukomuko TW. IV, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Abang ini dari mana dan abang dari staf apa?", selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-2 "Abang Sertu Ardi Juni Kusumo dan abang PK 22 berdinis di Staf Logistik Kodim 0428/Mukomuko, tujuan abang datang ke sini untuk membawa dokumen Staf Logistik Kodim 0428/Mukomuko TW. IV tolong kamu periksa", selanjutnya Terdakwa memberikan Dokumen Wabku kepada Saksi-2, setelah itu langsung keluar;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0428/Mukomuko menggantikan Juru Bayar lama yaitu Serda Wagianto, kemudian karena pada saat itu Terdakwa baru menjabat sebagai Juru Bayar, selanjutnya Mayor Cku Paimin (Pakurem 041/Gamas yang lama) memerintahkan agar Terdakwa untuk belajar kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa datang lagi ke Kantor Pekas Korem 041/Gamas sekira pada akhir bulan Oktober 2022 dengan tujuan untuk belajar kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

4. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi-2 diberitahu oleh Pakurem 041/Gamas Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3) ada 2 orang personel Kodim 0428/Mukomuko terlibat dalam Anomali Tunkin yaitu Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Terdakwa, kemudian Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3) memerintahkan Saksi-2 untuk cetak (*print*) SPM (Surat Perintah Membayar) Tunkin atas nama Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2024, setelah Saksi-2 cetak (*print*) SPM (Surat Perintah Membayar) terdapat nama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari SPAN yang masuk ke rekening BRI miliknya dengan nominal yang berbeda-beda di setiap bulannya;

5. Bahwa jumlah keseluruhan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejak pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dari SPAN sejumlah Rp456.170.000,00 (empat lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

6. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Saksi-2 pernah menerima pengembalian dana Anomali Tunjangan Kinerja dari Terdakwa melalui transferan ke rekening BRI milik Saksi-2 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu dana Tunkin temuan pertama pada bulan November 2022, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 menerima uang pengembalian tersebut langsung diserahkan kepada Mayor

Cku Iwan Irawan (Saksi-3);

7. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa pernah menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa pernah menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

9. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa pernah menerima transfer Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

10. Bahwa apabila dijumlahkan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

11. Bahwa Dana Anomali Tunkin yang belum dikembalikan Terdakwa ke Kas Negara sejumlah Rp518.450.000,00 (lima ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa mekanisme pengajuan Tunkin yaitu menerima file perhitungan data pegawai dari Juru Bayar satuan jajaran Korem 041/Gamas, setelah itu file tersebut dimasukkan ke sebuah aplikasi SAKTI, selanjutnya file tersebut di *upload* sesuai dengan jumlah data tersebut, kemudian jika berhasil maka dibuatlah SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan perhitungan yang telah diberikan oleh Juru Bayar kepada Pekas Korem 041/Gamas dan untuk pencairan Tunkin dari terbitnya SPP (Surat Permintaan Pembayaran), selanjutnya terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), kemudian diajukan ke Paku Korem 041/Gamas untuk ditandatangani dan di stempel/cap, selanjutnya SPM (Surat Perintah Membayar) tersebut di PDF-kan dan di *upload* ke aplikasi SAKTI, setelah itu menunggu proses pencairan dari pihak KPPN Bengkulu, kemudian jika berhasil maka terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), selanjutnya uang Tunkin yang sudah diajukan langsung masuk ke rekening personel masing-masing;

13. Bahwa pengajuan Tunkin di aplikasi SAKTI tidak bisa dimanipulasi harus sesuai dengan data perhitungan yang telah diajukan oleh Juru Bayar Korem 041/Gamas dan satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas ke Pekas Korem 041/Gamas.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Sriwijaya

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 49/K/PM I-04/AD/V/2024, 7 Oktober 1972

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 20 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak adanya perkara Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas sekira tahun 2023 namun tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;
2. Bahwa Anomali Tunkin tahap pertama yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN diketahui dari data Kemenkeu RI pada bulan Agustus 2023 dan Anomali Tunkin tahap kedua diketahui pada saat pengecekan data lampiran SPM (Surat Perintah Membayar) pada bulan Oktober 2023;
3. Bahwa dari data dari Kemenkeu RI dan data lampiran SPM (Surat Perintah Membayar) Terdakwa menerima Anomali Tunkin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp456.170.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah dilakukan pengecekan SPM (Surat Perintah Membayar) terdapat kelebihan pembayaran Tunkin milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :
 - a. Tunkin bulan Januari 2023 yang dibayarkan pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Tunkin bulan Februari 2023 yang dibayarkan pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Tunkin bulan Maret 2023 yang dibayarkan pada bulan April 2023 sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - d. Tunkin bulan April 2023 yang dibayarkan pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pembayaran Tunkin tersebut sejumlah Rp60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah);

e. Tunkin bulan Mei 2023 yang dibayarkan pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

f. Tunkin bulan Juni 2023 yang dibayarkan pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

g. Tunkin bulan Juli 2023 yang dibayarkan pada bulan Agustus 2023 dengan jumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelebihan pembayaran Tunkin tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa kelebihan Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari SPAN sejumlah Rp511.170.000,00 (lima ratus sebelas juta seratus juta puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang Tunkin Terdakwa tetapi tidak sesuai dengan indeks dan sumber uang tersebut bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);

6. Bahwa hak Tunkin Terdakwa dari Anomali Tunkin pada bulan Februari sampai dengan Agustus dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin tahap pertama sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ke Kas Negara dan telah dibuatkan KU-42 dan untuk Anomali Tunkin tahap kedua sejumlah Rp456.170.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 selain dari SPAN Terdakwa juga menerima dana Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6), sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

b. Pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).

9. Bahwa apabila dijumlahkan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

10. Bahwa proses pengurusan Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas yaitu setiap Juru Bayar satuan bawah mengajukan data dan penerima sesuai jumlah anggota dan besarnya yang diterima oleh setiap anggota, kemudian diajukan kepada PPABP (Petugas Pengelola Anggaran Belanja Personel), setelah itu diajukan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), setelah itu masuk ke Kurem 041/Gamas, selanjutnya setelah dikoreksi dan benar, kemudian diajukan ke KPPN Bengkulu melalui SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya KPPN Bengkulu membayar ke rekening yang diajukan;

11. Bahwa pada saat Saksi-3 melakukan pengecekan data dari Juru Bayar satuan dibawah jajaran Korem 041/Gamas telah sesuai dengan jumlah kekuatan dan jumlah besaran uang yang diterima oleh setiap anggota.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ARBI HERFANDA**
Pangkat, NRP : Serka, 21110026350791
Jabatan : Babinsa Ramil 428-02/Ipuh Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat & Tgl Lahir : Sarolangun (Jambi), 5 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Medan Jaya, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko, Provinsi. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Saksi-4 dan Terdakwa sama-sama berdinan di kodim 0428/Mukomuko, dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Dandim 0428/Mukomuko mengumpulkan seluruh personel Kodim 0428/Mukomuko dan menyampaikan ada 2 (dua) orang anggota Kodim 0428/Mukomuko yaitu Saksi-4 dan Terdakwa terlibat Anomali Tunkin;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Tunkin yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan;

4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WIB Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Saksi-4 melalui telephone *WhatsApp*, kemudian menyampaikan "Bi, itu ada uang masuk ke rekening mu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tolong kamu kirimkan ke Sertu Ardi Juni Kusumo sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kamu", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Iya bang", kemudian sekira tanggal 2 Agustus 2023 Saksi-4 dihubungi lagi oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan penyampaian yang sama "Bi, itu ada uang masuk ke rekening mu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tolong kamu kirimkan ke Sertu Ardi Juni Kusumo Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kamu", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Iya bang";

5. Bahwa berdasarkan perintah Sdr, Raden Muhammad Ali Kurniawan, Saksi-4 mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke rekening milik Terdakwa (BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo) dengan keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Saksi-4 dari Anomali Tunkin sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi;

7. Bahwa Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak memberitahu kepada Saksi-4 uang tersebut uang apa namun pada saat Saksi-4 bertanya "Bang, ini uang apa?", kemudian Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan menjawab "Kamu tidak usah banyak tanya, itu uang abang untuk mu, itu rezeki mu", selanjutnya Saksi-4 langsung mengirimkan uang tersebut sesuai dengan perintah Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD FERNANDA**
Pangkat, NRP : Serda, NRP 21190037010200
Jabatan : Baminsintel Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat & Tgl Lahir : Bengkulu, 13 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada akhir bulan Agustus 2023, pada saat Saksi-5 pertama kali dinas di Kodim 0428/Mukomuko dan tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;
2. Bahwa Saksi-5 pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 11.15 WIB, pada saat sedang melaksanakan dinas dalam Piket Kodim 0428/Mukomuko ditemui oleh Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko atas nama Lettu Inf Rahmad Dori menyampaikan "Farnanda kamu antar abang kamu yang 2 (dua) orang atas nama Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Terdakwa besok ke Denpom II/1 Bengkulu", selanjutnya pada saat itu Saksi-4 menjawab "Siap pasi dilaksanakan", setelah itu Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko langsung meninggalkan tempat penjagaan/piket dan Saksi-1 pun melanjutkan dinas dalam;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dan 1 (satu) orang Provos Kodim 0428/Mukomuko atas nama Koptu Rangga diperintahkan oleh Dandim 0428/Mukomuko melalui Pasi Intel Kodim 0428/Mukomuko untuk mengantar Terdakwa dan Saksi-5 ke Denpom II/1 Bengkulu dengan menggunakan mobil dinas Kodim 0428/Mukomuko, kemudian pada saat dalam perjalanan Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Ijin bang masalah apa bang yang abang hadapi sekarang ini", selanjutnya Terdakwa menjawab "Masalah Anomali Tunkin Tahun 2023 ding", selanjutnya Saksi-5 menjawab "Siap bang", setelah itu Saksi-5 melanjutkan perjalanan sampai ke Denpom II/1 Bengkulu dan tiba di Denpom II/1 Bengkulu sekira pukul 18.30 WIB;
4. Bahwa Terdakwa telah menerima uang Anomali Tunkin dari SPAN kurang lebih sejumlah Rp456.170.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh juta rupiah);
5. Bahwa Terdakwa juga menerima dana Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6), sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 3 Juli 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
6. Bahwa apabila dijumlahkan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa dari Span, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024
putusan mahkamah agung Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 telah ditransfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan namun Saksi-5 tidak mengetahui jumlahnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **AHMAD FAIZIN**

Pangkat, NRP : Sertu, 21160077130896

Jabatan : Baminter

Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko

Tempat & Tgl Lahir : Demak, 25 Agustus 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko, Jalan Danau Nibung 3, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-6 dinas di Kodim 0428/Mukomuko dan tidak ada hubungan keluarga maupun *family*;
2. Bahwa Terdakwa terlibat perkara Anomali Tunkin pada awal bulan November 2022 di Kodim 0428/Mukomuko kurang lebih sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 12.07 WIB Saksi-6 menerima uang masuk ke rekening BRI milik Saksi-6 dari SPAN sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana dalam uang tersebut terdapat hak Tunkin Saksi-6 sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-6 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian sisanya Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis Saksi-6 gunakan untuk biaya Saksi-6 cuti pulang ke Jawa;
4. Bahwa Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa atas dasar perintah Terdakwa karena pada saat itu setelah Saksi-6 menerima uang sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) langsung melapor ke Juru Bayar yang pada saat itu dijabat oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-6 uang yang diterima Saksi-6 dari Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah),

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyediaan kas sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk Saksi-6, sedangkan uang sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hak Tunkin Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **MOHAMMAD ARIEF BARATA**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala KPPN Bengkulu

Tempat & Tgl Lahir : Magelang, 5 Maret 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan Masjid Al Huda, No. 67, RT. 006, RW.002, Kel.

Ngadirejo, Kec. Kota Kediri, Jawa Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi-7 menjabat sebagai Kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Saksi-7 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KPPN Bengkulu, yaitu :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Negara;
 - b. Menyalurkan pembiayaan atas beban APBN;
 - c. Melakukan penataan usaha penerimaan Negara;
 - d. Menata usahakan pengeluaran Negara;
 - e. Sebagai Kepala kantor Saksi-7 juga mengkoordinir tugas-tugas tersebut diatas;
 - f. Dalam pelaksanaan tugas Saksi-7 bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
4. Bahwa KPPN Bengkulu melayani Korem 041/Gamas dalam hal :
 - a. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas;
 - b. Melayani pembayaran atas beban DIPA Korem 041/Gamas. termasuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal;
 - c. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti aplikasi SAKTI, OM SPAN;
 - d. Pembimbingan penyusunan Laporan Keuangan Korem 041/Gamas;
 - e. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran;
 - f. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49/K/PM I-04/AD/V/2024

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 49/K/PM I-04/AD/V/2024

- a. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas;
 - b. Melayani pembayaran atas beban DIPA Korem 041/Gamas termasuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
 - c. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti aplikasi SAKTI, OM SPAN;
 - d. Pembimbingan penyusunan laporan keuangan Korem 041/Gamas;
 - e. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran;
 - f. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
6. Bahwa ketentuan pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan;
7. Bahwa mekanisme pencairan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana melakukan penelitian secara formal dan substansif, kemudian setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke seksi bank, selanjutnya dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan;
8. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM (Surat Perintah Membayar) dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari Kas Negara ke rekening penerima;
9. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di upload di aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (*ON Time Password*) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk Excel Fomat CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti, divalidasi dan disetujui, selanjutnya diberikan OTP (*ON Time Password*) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya diberikan OTP (*ON Time Password*), kemudian dikirim melalui aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak Januari sampai dengan Agustus 2023 terdapat dana

Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang baru Saksi-8 ketahui pada saat menerima surat permintaan sebagai saksi dari Denpom II/1 Bengkulu;

11. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-8 menghadap Kasrem 041/Gamas untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas;

12. Bahwa terjadinya Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) terlepas dari kewenangan KPPN Bengkulu karena KPPN Bengkulu hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru Bayar, tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terakhir pada tahap PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), kemudian setelah pengajuan diproses di KPPN Bengkulu, dan sudah di setujui (acc) berarti pengajuan tersebut sudah sesuai, sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi Bank, selanjutnya terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan;

13. Bahwa yang berperan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Perintah Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu dalam aplikasi SAKTI yang memegang user operator PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

14. Bahwa bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin maka kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (operator) aplikasi SAKTI dan alasan Saksi-8 karena hanya operatornya yang mengetahui *user name* aplikasi SAKTI sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut;

15. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran Negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai pengguna anggaran yang disiapkan oleh Negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai kuasa bendahara umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Korem 041/Gamas;

16. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh Negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan perincian belanja pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan belanja barang

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

17. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh Negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari aplikasi SAKTI dan OM SPAN, kemudian apabila ada transaksi pengeluaran maka data sisa Pagu milik Korem 041/Gamas tampil *update* data sisa Pagu dan dapat dilihat dari aplikasi SAKTI dan OM SPAN, selanjutnya minimal 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari Pagu (Data Belanja) dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM yaitu Pakurem 041/Gamas;

18. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya diatas Rp8.900.000.000,000,000,00 (delapan koma sembilan triliun) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tidak diketahui atau tidak terdeteksi oleh KPPN Bengkulu;

19. Bahwa operator SAKTI melakukan manipulasi data Tunkin pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di aplikasi SAKTI pada menu mode pembayaran *user operator* PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

20. Bahwa pengajuan belanja pegawai (gaji, Tunkin dan uang makan PNS) personel Korem 041/gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan;

21. Bahwa setelah data pengajuan dari aplikasi SAKTI ke aplikasi SPAN, kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 142/KJ, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0428/Mukomuko dengan pangkat Sertu NRP 21150015760693, Jabatan

Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;

2. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

b. Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 3 April 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

f. Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

g. Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

h. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

i. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

j. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dari Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

5. Bahwa dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa terdapat hak Tunkin milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0428/Mukomuko atau atasan yang berwenang;

7. Bahwa dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

8. Bahwa dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik kepada Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-2), kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3), selanjutnya dikembalikan ke Kas Negara dengan bukti pengembalian PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

11. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot ditaksir dengan harga sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut sejumlah

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa di persidangan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

12. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

13. Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan dari Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pengembalian Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengembalian dana Anomali Tunkin pada saat di persidangan tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara akibat Anomali Tunkin telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp154.490.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)/Terdakwa lebih bayar ke Kas Negara sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

14. Bahwa mekanisme yang Terdakwa lakukan sebagai Juru Bayar dalam pengajuan Tunkin personel Kodim 0428/Mukomuko yaitu diawali membuat ADK (Arsip Data Komputer) Tunkin dengan menggunakan aplikasi Generator, selanjutnya setelah ADK (Arsip Data Komputer) Tunkin selesai, kemudian data tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Paku Korem 041/Gamas sesuai dengan jumlah personel Kodim 0428/Mukomuko berdasarkan tingkatan (*gride*) berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing;

15. Bahwa atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan operasi militer;

17. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun;

18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-Barang :**

- a. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot.

2. **Surat-Surat :**

- a. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;
- b. 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;
- c. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;
- d. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;
- e. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;
- f. 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;
- g. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;
- h. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang bukti surat karena terhadap barang bukti tersebut yang dinilai adalah isinya bukan dari bendanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam barang bukti berupa surat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot yang telah diperlihatkan

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang dibeli menggunakan dana Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yaitu :
 - a. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;
 - b. 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;
 - c. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;
 - d. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;
 - e. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;
 - f. 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;
 - g. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;
 - h. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023;
 - i. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo.

telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa adalah nasabah Bank BRI dengan Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo yang di dalam aktifitas keuangan di dalam rekening Terdakwa tersebut terdapat dana Anomali Tunkin yang masuk (debit) pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dari dana Anomali Tunkin tersebut terdapat Hak Tunkin Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya di dalam aktifitas keuangan rekening Terdakwa terdapat dana yang keluar (kredit) karena Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dana Anomali Tunkin yang tersisa di rekening milik Terdakwa sejumlah

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa barang :

- Uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut merupakan konversi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot menjadi uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan sebagai bentuk pertanggung jawaban Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmatinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tambahan berupa barang yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima sebagai barang bukti, maka barang bukti dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. **Barang-Barang :**

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot;
- b. Uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. **Surat-Surat :**

- a. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;
- b. 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;
- c. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;
- d. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Put Out (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;

f. 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;

g. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;

h. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI

Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023;

i. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah Meiaukukannya" dan sesuai Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi di persidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Terdakwa telah menerima Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dari SPAN sejumlah Rp456.170.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali dengan keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dari Anomali Tunkin yang menjadi hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer dana Anomali Tunkin tersebut ke rekening

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

putusan milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI, kemudian Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat di persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara secara tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot sehingga kerugian keuangan negara yang dinikmati oleh Terdakwa telah dikembalikan seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan telah menerima Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dari SPAN sejumlah Rp456.170.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sebanyak 2 (dua) kali dengan keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian dari Anomali Tunkin yang menjadi hak Tunkin Terdakwa sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer dana Anomali Tunkin tersebut ke rekening bank milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI, kemudian Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin bulan November 2022

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp20.000,00 (seribu dua puluh ribu rupiah) dan pada saat di persidangan tanggal 18 Juli 2024 Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara secara tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot.

Bahwa dengan mendasari hal tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu :

1. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;
2. 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;
3. 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (mahkamahagung.go.id) (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;
5. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;
 6. 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;
 7. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;
 8. 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023;
 9. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo.

adalah sah karena merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, dalam hal ini surat-surat tersebut diterbitkan oleh Bank BRI unit kerja Jambi yang merupakan bank yang berwenang menerbitkan buku tabungan dan *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo (Terdakwa) sehingga dari buku Tabungan dan *print out* rekening tersebut dapat diketahui aktifitas keuangan yaitu uang masuk (debet) dan uang keluar (kredit) periode bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang bersumber dari dana Anomali Tunkin yang dikirim oleh SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6).

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 142/KJ, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0428/Mukomuko dengan pangkat Sertu NRP 21150015760693, Jabatan Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dapat diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Kodim 0428/Mukomuko, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Serda Ardi Juni Kusumo NRP 21150015760693 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;

4. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :

a. Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

b. Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

c. Pada tanggal 3 April 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 49-K/PM I-04/AD/V/2024 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya

Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

d. Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

e. Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

f. Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

g. Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

h. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- j. Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
6. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Bahwa benar dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa terdapat hak Tunkin milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim 0428/Mukomuko atau atasan yang berwenang;
9. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
10. Bahwa benar dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa benar keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;
12. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening milik kepada Serda Muhammad Putra Habibillah (Saksi-2), kemudian uang tersebut langsung diserahkan

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Paku Korem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Iwan Irawan (Saksi-3), selanjutnya dikembalikan ke Kas Negara dengan bukti pengembalian PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak);

13. Bahwa benar barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot ditaksir dengan harga sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa di persidangan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024;

14. Bahwa benar barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024.

15. Bahwa benar jumlah keseluruhan keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa dari Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian dikurangi pengembalian Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengembalian dana Anomali Tunkin pada saat di persidangan tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara akibat Anomali Tunkin telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp154.490.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)/Terdakwa lebih bayar ke Kas Negara sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

16. Bahwa benar mekanisme yang Terdakwa lakukan sebagai Juru Bayar dalam pengajuan Tunkin personel Kodim 0428/Mukomuko yaitu diawali membuat ADK (Arsip Data Komputer) Tunkin dengan menggunakan aplikasi Generator, selanjutnya setelah ADK (Arsip Data Komputer) Tunkin selesai, kemudian data tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan selaku BP (Bendahara Pengeluaran) Paku Korem 041/Gamas sesuai dengan jumlah personel

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024 berdasarkan tingkatan (*gride*) berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing;

17. Bahwa benar atas perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan apabila melakukan pelanggaran hukum siap dijatuhi sanksi dan hukuman yang berat;
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaksanakan operasi militer;
19. Bahwa benar Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun;
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki prestasi minimal tingkat nasional;
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun hukum pidana.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa :
 - a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI-AD.
3. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan bahan pertimbangan sebagaimana telah dimuat dalam putusan ini, di atas, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".
3. Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".
4. Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
 - a. Yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana yang dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa;

b. Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa;

c. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (*Geestelijke Vermogens*), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI;

d. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 142/KJ, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0428/Mukomuko dengan

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan: [putusan pengadilan: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/21150015760693>](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/21150015760693), Jabatan Baban Juyar Kodim

0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dapat diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif di Kodim 0428/Mukomuko, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa atas nama Serda Ardi Juni Kusumo NRP 21150015760693 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam surat dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, Terdakwa adalah Ardi Juni Kusumo, pangkat Serda NRP 21150015760693, Jabatan Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko merupakan prajurit TNI aktif yang sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

a. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (*Notoir Feiten Notorious*) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.

b. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu,

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *juncto* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

c. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (*Fee*) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Pada tanggal 3 April 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4) Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5) Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6) Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pada tanggal 13 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

10) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

c. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

d. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

e. Bahwa benar dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus dengan

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima sebanyak 12 (dua belas) kali ke rekening BRI atas nama Ardi Juni Kusumo yaitu rekening milik Terdakwa sendiri dan dana yang masuk tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang menerima pentransferan”, telah terpenuhi, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

a. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya;

b. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :

1) Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

2) Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3) Pada tanggal 3 April 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

4) Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5) Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6) Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7) Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

10) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

c. Bahwa benar keseluruhan dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

d. Bahwa benar dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang masuk ke rekening milik Terdakwa terdapat hak Tunkin milik Terdakwa dengan keseluruhan sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Bahwa Terdakwa pada saat menerima dana Anomali Tunkin dengan keseluruhan Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) tidak pernah melaporkannya kepada Dandim

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0428/Mukomuko/2024/putusan yang berwenang;

- f. Bahwa benar dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan dengan keseluruhan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- g. Bahwa benar dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (Fee) dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. Bahwa benar keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah diluar batas kewajiban dari Tunkin yang seharusnya diperoleh Terdakwa setiap bulannya sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa patut menduga dan menyadari dana yang masuk ke rekeningnya adalah dana yang bersumber dari hal yang tidak ada sebab musabab menerima dana tersebut karena sebab yang halal misalnya dari bisnis atau sumber lainnya yang menjadi hak Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada Dandim 0428/Mukomuko maupun atasan yang berwenang dan menikmati keuntungan dari dana Anomali Tunkin tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.

- a. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

c. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan atau setelahnya;

d. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Sriwijaya selama 5 (lima) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Rindam II/Sriwijaya selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 142/KJ, selanjutnya pada tahun 2018 dipindahkan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif di Kodim 0428/Mukomuko dengan pangkat Sertu NRP 21150015760693, Jabatan Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko, Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/34/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dapat diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinas aktif di Kodim 0428/Mukomuko, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar pada tanggal 1 November 2022 Terdakwa menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening miik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening milik Terdakwa dengan rincian, sebagai berikut :

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 3 Februari 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 3 Maret 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp52.350.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keuntungan (Fee) yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 3 April 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 3 Mei 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp62.350.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 5) Pada tanggal 3 Juni 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6) Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari SPAN ke

rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

7) Pada tanggal 3 Juli 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

8) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp72.350.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dari hak Tunkin milik Terdakwa sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

10) Pada tanggal 3 Agustus 2023 masuk Anomali Tunkin dari Serka Arbi Herfanda (Saksi-5) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat menerima transfer dana Anomali Tunkin dari SPAN Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 merupakan Prajurit TNI AD aktif, berdinias di Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko, beralamat di Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Terdakwa secara nyata membantu Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan untuk melancarkan suatu tindakan melanggar hukum (*illegal*) dengan pentransferan dana di rekening sebanyak 12 (dua

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer yaitu Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mental dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang karena ingin memperoleh keuntungan dengan cara mudah sehingga pada saat menerima transfer Anomali Tunkin dari SPAN, Serka Arbi Herfanda (Saksi-4) dan Sertu Ahmad Faizin (Saksi-6) tidak melaporkannya kepada Dandim

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0428/Mukomuko atau basis yang berwenang namun menikmati dana Anomali Tunkin tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan keuangan negara dan merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko di mata pemerintah dan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI bebas dari praktek tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, Korem 041/Gamas dan khususnya Kesatuan Kodim 0428/Mukomuko di mata Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana yang berasal dari pelanggaran hukum (*illegal*) tersebut untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit sehingga membuat lancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan Anomali sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga sudah tidak ada kerugian negara dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan pada motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan di Persidangan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga dapat diterima.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim lebih mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) daripada pemidanaan badan terhadap Terdakwa, dimana hal ini akan lebih bijak daripada pemidanaan badan namun uang Negara tidak dapat kembali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa telah menerima dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dengan keseluruhan sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 terdapat hak Tunkin Terdakwa dengan dengan keseluruhannya sejumlah Rp16.450.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Dana Anomali Tunkin yang diterima oleh Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023, kemudian dinikmati oleh Sdr. Raden Muhammad Ali Kurniawan sejumlah Rp357.270.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
3. Dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 yang menjadi keuntungan (*Fee*) dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa telah mengembalikan Anomali Tunkin bulan November 2022 yang diterimanya

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024 (sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot ditaksir harganya sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian mobil tersebut dijual oleh Terdakwa, selanjutnya hasil dari penjualan mobil tersebut sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Negara, dengan demikian barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza V 1.5 MT, warna Silver Metalik Nopol BD 1831 EI, Nomor Rangka MHKM1CA4JEK071397, Nomor Mesin DEJ5945, beserta STNK Nomor 06339843, dan BPKB Nomor U-01446505 beserta 1 (satu) buah kunci kotak dan 1 (satu) buah kunci remot dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Oditur Militer tanggal 18 Juli 2024.

Menimbang, bahwa dana Anomali Tunkin yang dinikmati oleh Terdakwa pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dikurangi pengembalian Anomali Tunkin bulan November 2022 sejumlah Rp9.720.000,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan pengembalian dana Anomali Tunkin pada saat di persidangan tanggal 18 Juli 2024 sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga kerugian keuangan Negara akibat Anomali Tunkin telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp154.490.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka selain pemidanaan terhadap Terdakwa juga harus membayar denda dan dalam hal harta Terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menerangkan, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkutan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, menerangkan parameter Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai Prajurit TNI terdiri dari aspek pelaku (subyektif), aspek perbuatan (obyektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana;

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencucian uang berpangkat Sertu NRP 21150015760693 dengan jabatan Baban Juyar Kodim 0428/Mukomuko tidak memahami tindakan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian keuangan negara, hal tersebut karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa sebagai seorang Bintara yang pada saat pendidikan pembentukan sampai dengan berdinast tidak pernah memperoleh penyuluhan atau sosialisasi terkait tindak pidana pencucian uang sehingga ketika Terdakwa menerima Anomali Tunkin tidak berpikir panjang akibat perbuatan yang dilakukannya dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0428/Mukomuko atau atasan yang berwenang namun setelah Terdakwa mengetahui tindakan menerima dana Anomali Tunkin merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU), kemudian Terdakwa menunjukkan sikap kesatria dengan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya ke Kas Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek pelaku (subyektif);

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya ke kas negara sejumlah Rp154.490.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek perbuatan (obyektif);

5. Bahwa dampak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin pada bulan November 2022 dan bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp528.170.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang dinikmatinya sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) memiliki konsekuensi yuridis yaitu selain Terdakwa menjalani proses

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri/ untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atas dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya sehingga atas kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran dan contoh bagi prajurit TNI lainnya agar sebelum bertindak harus berpikir terlebih dahulu dampak/akibat yang akan diperoleh apabila melanggarnya sehingga diharapkan tidak terjadi lagi perkara tindak pidana pencucian uang khususnya Anomali Tunkin di dalam lingkungan TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya, khususnya Kodim 0428/Mukomuko, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter aspek akibat;

6. Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya sejumlah Rp154.450.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa telah mengembalikan seluruh dana Anomali Tunkin yang dinikmatinya ke kas negara sejumlah Rp154.490.000,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga tujuan Majelis Hakim atas pengembalian kerugian keuangan negara (*recovery state finances*) telah tercapai, sehingga dalam perkara ini masih relevan jika pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya parameter keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah menilai fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2015, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dan pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara atas dana Anomali Tunkin yang telah dinikmati oleh Terdakwa ke Kas Negara sesuai dengan tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang mengedepankan pengembalian atas kerugian keuangan negara (*recovery state finance*) daripada pembedaan badan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiakan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-Barang :

- a) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan dan telah dikonversi menjadi uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- b) Uang tunai sejumlah Rp144.770.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut oleh karena merupakan pengembalian Terdakwa atas kerugian keuangan Negara ke Kas Negara yang telah diterima dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. Surat-Surat :

- a) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;

- b) 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;

- c) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;

- d) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;

- e) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;

- f) 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;

- g) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;

- h) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa, selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- i) 1 (satu) buah Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan, bukan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan hasil dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena agar memberikan kesempatan Terdakwa dapat berusaha untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Ardi Juni Kusumo**, Sertu NRP 21150015760693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian Uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang-Barang :**
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2014 warna Silver Nopol BD 1831 EI;
Dikembalikan kepada Tedakwa.
 - 2) Uang tunai sejumlah Rp144.770.00,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan November 2022;
 - 2) 5 (lima) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Februari 2023;
 - 3) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Maret 2023;
 - 4) 6 (enam) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan April 2023;
 - 5) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Mei 2023;
 - 6) 10 (sepuluh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juni 2023;
 - 7) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Juli 2023;
 - 8) 7 (tujuh) lembar *Print Out* (Laporan Transaksi Finansial) Rekening BRI No. 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo bulan Agustus 2023;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 9) 1 (satu) buah foto copy Buku tabungan BRI Nomor Rekening 002001102550505 atas nama Ardi Juni Kusumo.
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 49-K/PM I-04/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmaway Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P dan Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Kolonel Chk NRP 11010047011279

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H, M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974